

보험계리사 시험 - 보험계약법/보험업법 및 근로자퇴직급여보장법 - 1쪽

1. 보험약관의 교부·설명의무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보험약관은 계약의 상대방이 계약내용을 선택할 수 있는 자유를 제약하는 측면이 있다.
- ② 보험약관은 보험자가 일방적으로 작성한다는 측면 등을 고려하여 입법적, 행정적, 사법적 통제가 가해진다.
- ③ 보험계약이 체결되고 나서 보험약관의 개정이 이루어진 경우 그 변경된 약관의 규정이 당해 보험계약에 적용되는 것이 당연한 원칙이다.
- ④ 상법에 의하면 보험자가 보험약관의 교부·설명의무를 위반한 경우에는 보험계약자는 보험계약이 성립한 날부터 3개월 이내에 그 계약을 취소할 수 있다.

2. 타인을 위한 보험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 타인을 위한 보험이란 타인이 보험금 청구권자인 피보험자 또는 보험수익자가 되는 보험계약을 말한다.
- ② 타인을 위한 보험계약의 경우 그 타인의 수익의 의사표시가 있어야 보험계약이 성립한다.
- ③ 타인을 위한 손해보험에서 타인은 피보험이익을 가져야 한다.
- ④ 타인을 위한다는 의사표시가 분명하지 않은 경우에는 자기를 위한 보험계약으로 추정한다는 것이 통설이다.

3. 통지의무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 보험기간 중에 보험계약자, 피보험자나 보험수익자가 사고발생의 위험이 현저하게 변경 또는 증가된 사실을 안 때에는 지체없이 보험자에게 통지하여야 한다.
- ② 보험기간 중에 보험계약자, 피보험자 또는 보험수익자의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 사고발생의 위험이 현저하게 변경 또는 증가된 때에는 보험자는 그 사실을 안 날로부터 1월 내에 보험료 증액 등을 청구할 수 있다.
- ③ 위험변경증가는 일정상태의 계속적 존재를 전제로 하고, 일시적 위험의 증가에 그친 경우에는 통지의무를 부담하지 아니한다.
- ④ 화재보험에서 근로자들이 폐업신고에 항의하면서 공장을 상당기간 점거하여 외부인의 출입을 차단하고 농성하는 행위는 현저한 위험변경증가로 본다.

4. 상법 제663조의 보험계약자 등의 불이익변경금지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 상법 제663조는 상법 제정시부터 존재하는 규정이고, 1991년 상법 개정시에 재보험 및 해상보험 기타 이와 유사한 보험의 경우에 동 조항이 적용되지 않는다고 개정하였다.

- ② 불이익하게 변경된 약관인지 여부는 당해 특약의 내용으로만 판단할 것이 아니라 당해 특약을 포함하여 계약내용의 전체를 참작하여 상법의 규정과 비교 형량하여 종합적으로 판단한다.
- ③ 수출보험, 금융기관종합보험 등은 상법 제663조의 적용대상이라고 보지 않는다.
- ④ 상법 제663조에 의하면 상법 보험편의 규정은 당사자간의 특약으로 보험계약자나 피보험자에게 불이익한 것으로 변경하지 못하지만 보험수익자에게 불이익한 것으로 변경하는 것은 가능하다.

5. 다음 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

甲은 보험자와 보험대리점 위탁계약을 체결하고 있는 보험대리상이다. 乙은 독립적으로 보험계약의 체결을 중개하는 자이다. 丙은 보험자를 위하여 계속적으로 보험계약의 체결을 중개하는 자이다.

- ① 甲은 보험계약자 등으로부터 고지·통지의무를 수령할 수 있는 권한이 있으나 乙과 丙은 그러한 권한이 없고, 특별히 위임을 받은 경우에는 고지 및 통지를 수령할 수 있다.
- ② 甲은 보험계약의 체결을 대리하는 자라는 점에서 보험계약의 체결을 중개하는 乙 및 丙과는 다른 법적지위를 갖는다.
- ③ 甲은 보험계약자에게 보험계약의 체결, 변경, 해지 등 보험계약에 관한 의사표시를 할 수 있는 권한을 가진다.
- ④ 乙과 丙은 독립된 사업자가 아니고 보험자의 피용자라는 점에서 동일한 법적지위를 갖는다.

6. 상법상 보험대리상이 아니면서 특정한 보험자를 위하여 계속적으로 보험계약의 체결을 중개하는 자의 권한으로 바르게 짝지어진 것은?

가. 보험자가 작성한 영수증을 교부함으로써 보험계약자로부터 보험료를 수령할 수 있는 권한
 나. 보험자가 작성한 보험증권을 보험계약자에게 교부할 수 있는 권한
 다. 보험계약자로부터 청약의 의사표시를 수령할 수 있는 권한
 라. 보험계약자에게 보험계약의 해지의 의사표시를 할 수 있는 권한

- ① 가, 나
- ② 가, 나, 다
- ③ 가, 나, 다, 라
- ④ 다, 라

7. 손해방지의무에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 해상보험에서 보험자는 보험의 목적의 안전과 보존을 위하여 지급할 특별비용을 보험가액의 한도에서 보상하여야 한다.
- ② 손해방지의무는 보험사고가 발생하면 개시된다.
- ③ 보험계약자와 피보험자가 경과실 또는 중과실로 손해방지의무를 위반한 경우 보험자는 그 의무 위반이 없다면 방지 또는 경감될 수 있으리라고 인정되는 손해에 대하여 배상을 청구하거나 지급할 보험금과 상계하여 이를 공제한 나머지 금액만을 보험금으로 지급할 수 있다.
- ④ 손해방지비용은 손해의 방지와 경감을 위한 비용을 의미하므로, 보험자가 보상하는 비용은 필요비에 한정한다.

8. 책임보험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 책임보험계약은 보험사고가 보험기간 중에만 발생하면 약관에 따라 보험금청구는 보험기간이 종료한 이후에도 가능하다.
- ② 피보험자가 동일한 사고로 제3자에게 배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상하는 수 개의 책임보험계약이 동시 또는 순차로 체결된 경우에 그 보험금액의 총액이 피보험자의 제3자에 대한 손해배상액을 초과하는 때에는 중복보험의 규정이 준용된다.
- ③ 제3자는 피보험자가 책임을 질 사고로 입은 손해에 대하여 보험금액의 한도 내에서 보험자에게 직접 보상을 청구할 수 있으며, 이 경우 보험자는 피보험자가 그 사고에 관하여 가지는 항변으로써 제3자에게 대항할 수 없다.
- ④ 피보험자가 제3자에 대하여 변제, 승인, 화해 또는 재판으로 인하여 채무가 확정된 때에는 지체없이 보험자에게 이를 통지하여야 한다.

9. 다음의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 타인을 위한 손해보험계약의 경우에 그 타인의 위임이 없는 때에는 보험계약자는 이를 보험자에게 고지하여야 하고, 이를 고지하지 않은 경우 타인이 그 보험계약이 체결된 사실을 알지 못하였다는 사유로 보험자에게 대항하지 못한다.
- ② 계속보험료의 미납으로 보험자가 보험계약을 해지하였으나 해지환급금이 지급되지 않은 경우라면 보험계약자는 일정한 기간내에 연체보험료에 약정이자를 붙여 보험자에게 지급하고 그 계약의 부활을 청구할 수 있다.
- ③ 보험자는 보험금액의 지급에 관하여 약정기간이 없는 경우에는 보험계약자 또는 피보험자의 보험사고 발생의 통지를 받은 후 지체없이 지급할 보험금액을 정하고 그 정하여진 날부터 10일 이내에 보험금액을 지급하여야 한다.

- ④ 당사자간에 보험가액을 정한 때에는 그 가액은 사고 발생시의 가액으로 정한 것으로 본다.

10. 피보험자인 甲은 보험자와 보험가액이 1억원인 자신소유의 건물에 대하여 보험금액을 6천만원으로 하는 화재보험에 가입하였다. 그러나 제3자인 乙의 방화로 6천만원의 손해가 발생하였다. 이에 따라 보험자는 일부보험 법리에 따라 보험가액 비율(6/10)인 3천 6백만원을 甲에게 지급하였다. 그런데 乙의 변제자력이 4천만원인 경우를 가정하였을 때 피보험자우선설(차액설)에 따라 보험자가 乙에게 청구할 수 있는 금액은 얼마인가?

- ① 1천 6백만원 ② 2천 4백만원 ③ 3천만원 ④ 4천만원

11. 화재보험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보험자는 화재손해 감소에 필요한 조치로 인하여 생긴 손해에 대하여는 다른 약정이 있는 경우에 한하여 보상할 책임이 있다.
- ② 보험자는 화재의 소방에 필요한 조치로 인하여 생긴 손해를 보상할 책임이 있다.
- ③ 건물을 보험의 목적으로 한 화재보험증권에는 그 소재지뿐만 아니라 그 구조와 용도도 기재하여야 한다.
- ④ 집합된 물건을 일괄하여 화재보험의 목적으로 한 때에는 피보험자의 사용인의 물건도 보험의 목적에 포함된 것으로 한다.

12. 해상보험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보험자는 피보험자가 선박의 일부가 훼손되었음에도 불구하고 이를 수선하지 아니하였다면 그로 인한 선박의 감가액을 보상할 책임은 없다.
- ② 보험의 목적인 적하에 일부손해가 생긴 경우 보험자는 그 손해가 생긴 상태의 가액과 정상가액과의 차액의 정상 가액에 대한 비율을 보험가액에 곱하여 산정한 금액에 대해 보상책임을 부담한다.
- ③ 항해도중에 불가항력으로 보험의 목적인 적하를 매각한 때에는 보험자는 그 대금에서 운임 기타 필요한 비용을 공제한 금액과 보험가액과의 차액을 보상하여야 한다.
- ④ 보험계약의 체결당시에 하물을 적재할 선박을 지정하지 아니한 경우에 보험계약자 또는 피보험자가 그 하물이 선적되었음을 안 때에는 지체없이 보험자에 대하여 그 선박의 명칭, 국적과 하물의 종류, 수량과 가액의 통지를 발송하여야 한다.

13. 단체보험에 있어 피보험자의 동의에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 단체가 구성원의 전부 또는 일부를 피보험자로 하는 생명보험계약을 체결함에 있어서, 상법 제735조의3에서 규정하고 있는 '규약'을 구비하지 못한 경우, 피보험자의 서면동의가 있었던 시점부터 보험계약으로서의 효력이 발생한다.
- ② 타인의 사망을 보험사고로 하는 단체보험계약에 있어서, 보험계약의 유효요건으로서 피보험자가 서면으로 동意的 의사를 표시하거나 그에 갈음하는 규약의 작성에 동의하여야 하는 종기는 보험계약체결시까지이다.
- ③ 상법 제735조의3에서 규정하고 있는 규약이나 상법 제731조에서 규정하고 있는 서면동의 없이 단체보험계약을 체결한 자가 그 보험계약의 무효를 주장하는 것은 신의칙 또는 금반언의 원칙에 반한다.
- ④ 상법 제735조의3에서 단체보험의 유효요건으로 요구하는 '규약'의 의미는 단체협약, 취업규칙, 정관 등 그 형식을 막론하고 단체보험의 가입에 관한 단체내부의 협정에 해당하는 것으로서, 반드시 당해 보험가입과 관련한 상세한 사항까지 규정하고 있을 필요는 없다.

14. 타인의 사망보험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 타인의 사망을 보험사고로 하는 보험계약에 있어서 보험설계사가 보험계약자에게 피보험자인 타인의 서면동의를 얻어야 하는 사실에 대한 설명의무를 위반하여 보험계약이 무효로 된 경우, 보험회사는 보험업법 제102조 제1항에 따라 보험계약자에게 보험금 상당액의 손해배상책임을 부담한다.
- ② 보험계약자가 보험계약 체결 당시 보험계약청약서 및 약관의 내용을 검토하여 피보험자의 서면동의를 받았어야 할 주의의무를 게을리하였다면, 과실상계가 적용될 수 있다.
- ③ 피보험자의 서면동의 없이 체결된 타인의 사망을 보험사고로 하는 보험계약은 무효이다. 그러나 피보험자의 추인으로 보험계약이 유효로 될 여지는 있다.
- ④ 타인의 사망을 보험사고로 하는 보험계약에서 요구되는 피보험자인 타인의 동意的 포괄적 동의, 묵시적 동의 및 추정적인 동의는 제외된다.

15. 보험수익자의 지정 또는 변경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보험수익자의 지정 또는 변경의 권리는 보험계약자에게 있다.
- ② 보험계약자가 보험수익자 지정권을 행사하지 아니하고 사망한 경우에는 피보험자를 보험수익자로 한다.
- ③ 보험계약자가 보험수익자 변경권을 행사하지 아니하고 사망한 경우에는 보험수익자의 권리가 확정된다.

- ④ 보험수익자가 보험존속 중에 사망한 경우에는 보험계약자는 다시 보험수익자를 지정할 수 있다. 이 경우에 보험계약자가 지정권을 행사하지 아니하고 사망한 때에는 보험계약자의 상속인을 보험수익자로 한다.

16. 보험적립금반환의무에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보험적립금반환의무는 고지의무위반으로 계약이 해지된 경우에는 적용되지 아니한다.
- ② 보험적립금청구권은 2년의 시효로 소멸한다.
- ③ 계속보험료의 지급 지체로 보험계약이 해지된 경우에는 보험자는 보험수익자를 위하여 적립한 금액을 보험계약자에게 지급하여야 한다.
- ④ 보험계약자의 고의로 인한 보험사고의 경우에도 보험자는 보험적립금반환의무를 부담한다.

17. 보험계약의 해지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보험계약자는 보험사고의 발생여부와 상관없이 언제든지 보험계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.
- ② 보험사고의 발생으로 보험자가 보험금을 지급한 때에도 보험금액이 감액되지 아니한 보험의 경우에는 보험계약자는 그 사고발행 후에도 보험계약을 해지할 수 있다.
- ③ 보험자가 파산선고를 받은 때에는 보험계약자는 계약을 해지할 수 있다.
- ④ 보험자가 고지의무 위반사실을 알았거나 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 계약을 해지할 수 없다.

18. 질병보험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 질병보험은 상법상 제3보험이다.
- ② 질병보험에 대하여 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 생명보험 및 상해보험에 관한 규정을 준용한다.
- ③ 신체의 질병 등과 같은 내부적 원인에 기한 것은 상해보험이 아니라 질병보험 등의 대상이 된다.
- ④ 질병보험계약의 보험자는 피보험자의 질병에 관한 보험사고가 발생한 경우 보험금이나 기타 급여를 지급할 책임이 있다.

19. 초과보험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보험가액이 보험기간 중에 현저하게 감소된 때에는 보험자 또는 보험계약자는 보험료와 보험금액의 감액을 청구할 수 있다.
- ② 중복보험으로 보험금액이 현저하게 보험가액을 초과하는 경우에 초과보험이 된다.
- ③ 현저한 초과는 보험료 및 보험금액의 감액에 영향을 줄 정도의 초과를 의미한다.
- ④ 보험료감액 청구 후 보험료의 감액은 소급효가 인정된다.

20. 재보험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재보험계약은 원보험계약의 효력에 영향을 미치지 아니한다.
- ② 책임보험에 관한 규정은 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 재보험계약에 준용될 수 있다.
- ③ 재보험자가 원보험계약자에게 보험금을 지급하면 지급한 재보험금의 한도 내에서 원보험자가 제3자에 대해 가지는 권리를 대위취득한다.
- ④ 원보험계약의 보험자가 보험금지급의무를 이행하지 않을 경우 피보험자 또는 보험수익자는 재보험자에게 직접 보험금지급청구권을 행사할 수 있다.

21. 보험업법상 보험업에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은?

- 가. 보험업의 허가를 받을 수 있는 자는 주식회사 및 상호회사에 한한다.
- 나. 화재보험업만을 영위하기 위해 허가를 받은 자가 간병보험업을 영위하기 위해서는 간병보험에 관한 별도의 허가가 있어야 한다.
- 다. 생명보험업과 보증보험업을 겸영하고자 하는 경우에는 500억원의 자본금 또는 기금을 납입하여야 한다.
- 라. 통신판매전문보험회사가 통신수단에 의한 총보험계약건수 및 수입보험료의 모집비율이 총보험계약건수 및 수입보험료의 100분의 90에 미달하는 경우에는 통신수단 이외의 방법으로 모집할 수 있다.

- ① 가(○), 나(×), 다(○), 라(×)
- ② 가(×), 나(○), 다(×), 라(×)
- ③ 가(○), 나(○), 다(×), 라(×)
- ④ 가(×), 나(×), 다(○), 라(○)

22. 보험업법이 인정하고 있는 “보험업” 및 “보험상품”에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 보험업이란 보험상품의 취급과 관련하여 발생하는 보험의 인수, 보험료 수수 및 보험금 지급 등을 영업으로 하는 것을 말한다.
- ② 보험업법은 생명보험상품, 손해보험상품, 제3보험상품으로 각각 구분하여 “보험상품”을 정의하고 있다.
- ③ 손해보험상품에는 운송보험계약, 보증보험계약, 재보험계약, 권리보험계약, 원자력보험계약, 비용보험계약, 날씨보험계약, 동물보험계약, 도난보험계약, 유리보험계약, 책임보험계약이 포함된다.
- ④ 보험업법은 보험계약자의 보호 필요성 및 금융거래 관행 등을 고려하여 건강보험, 연금보험계약, 선불식 할부계약 등을 보험상품에서 제외하고 있다.

23. 보험업법상 보험회사가 겸영할 수 있는 금융업무를 열거한 것 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

- 가. 「한국주택금융공사법」에 따른 채권유동화자산의 관리업무
- 나. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화자산의 관리업무
- 다. 「전자금융거래법」 제28조제2항제1호에 따른 결제중계시스템의 참가기관으로서 하는 전자자금이체업무
- 라. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제6조제4항에 따른 집합투자업무
- 마. 「근로자퇴직급여 보장법」 제2조제13호에 따른 퇴직연금사업자의 업무

- ① 2개
- ② 3개
- ③ 4개
- ④ 5개

24. 외국보험회사 국내지점이 대한민국에서 체결한 보험계약에 관하여 보험업법 제75조에 따라 국내에서 보유해야 하는 자산에 속하지 않은 것은?

- ① 현금 또는 국내 금융기관에 대한 예금, 적금 및 부금
- ② 국내·외에서 적립된 보험업법 시행령 제63조 제2항에 따른 재보험자산
- ③ 국내에 있는 자에 대한 대여금, 그 밖의 채권
- ④ 미상각신계약비(未償却新契約費)

25. 보험업법상 보험회사의 기초서류에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 보험회사는 기초서류에 기재된 사항을 준수하여야 한다.
- ② 보험회사가 금융기관보험대리점을 통하여 모집하는 것에 관하여 기초서류의 조문체제를 변경하기 위해서는 미리 금융위원회에 신고하여야 한다.
- ③ 금융위원회는 보험회사가 신고한 기초서류의 내용이 보험업법 제127조제2항 각 호의 기초서류의 작성·변경에 관한 신고 사유에 해당하지 않더라도 보험계약자 보호 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 보험회사에 대하여 기초서류의 제출을 요구할 수 있다.
- ④ 금융위원회는 보험회사가 보험업법 제127조제2항에 따라 기초서류를 신고한 경우, 필요하다면 금융감독원의 확인을 받도록 할 수 있다.

26. 보험업법상 교차모집보험설계사에게 허용되지 않는 행위를 모두 고른 것은?

- 가. 업무상 알게 된 특정 보험회사의 정보를 다른 보험회사에 제공하는 행위
- 나. 모집을 위탁한 보험회사에 대하여 회사가 정한 수수료·수당을 요구하는 행위
- 다. 보험계약을 체결하는 자의 요구에 따라 모집을 위탁한 보험회사 중 어느 한 보험회사를 위하여 보험을 모집하는 행위
- 라. 교차모집을 위탁한 보험회사에 대하여 다른 교차모집보험설계사 유치를 조건으로 대가를 요구하는 행위
- 마. 교차모집을 위탁한 보험회사에 대하여 다른 보험설계사보다 우대하여 줄 것을 합리적 근거를 가지고 요구하는 행위

- ① 가, 라 ② 가, 라, 마
③ 가, 나 ④ 나, 다, 마

27. 보험업법상 보험회사의 고객응대직원을 고객의 폭언등으로부터 보호하기 위하여 취하여야 할 보호 조치 의무로 옳지 않은 것은?

- ① 보험회사는 해당 직원이 요청하는 경우 해당 고객으로부터 분리하고 업무담당자를 교체하여야 한다.
- ② 보험회사는 해당 직원에 대한 치료 및 상담지원을 하여야 하며, 고객을 직접 응대하는 직원을 위한 상시 고충처리 기구를 마련하여야 한다.
- ③ 보험회사는 해당 직원의 요청이 없어도 해당 고객의 행위가 관계 법률의 형사처벌규정에 위반된다고 판단되면 관할 수사기관에 고발조치하여야 한다.
- ④ 보험회사는 직원이 직접 폭언등의 행위를 한 고객에 대한 관할 수사기관 등에 고소, 고발, 손해배상 청구 등의 조치를 하는데 필요한 행정적, 절차적 지원을 하여야 한다.

28. 금융기관보험대리점등의 영업기준에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 신용카드업자(겸영여신업자는 제외)는 법 제96조제1항에 따른 전화, 우편, 컴퓨터통신 등의 통신수단을 이용하여 모집하는 방법을 사용할 수 있다.
- ② 금융기관보험대리점등에서 모집에 종사하는 사람은 대출 등 불공정 모집의 우려가 있는 업무를 취급할 수 없다.
- ③ 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상인 금융기관보험대리점등이 모집할 수 있는 1개 생명보험회사 상품의 모집액은 매 사업년도별로 해당금융기관보험대리점등이 신규로 모집하는 생명보험회사 상품 모집총액의 100분의 35를 초과할 수 없다.
- ④ 금융기관보험대리점은 해당 금융기관에 적용되는 모집수수료를 모집을 하는 점포의 창구 및 인터넷 홈페이지에 공시하여야 한다.

29. 보험업법 제102조상 모집을 위탁한 보험회사의 배상책임에 관한 설명으로 옳지 않은 것은(다툼이 있으면 판례에 따름)?

- ① 보험회사의 임직원·보험설계사·보험대리점(보험대리점 소속 보험설계사 포함) 등의 위법한 모집행위가 있어야 한다.
- ② 타인의 사망을 보험사고로 하는 생명보험계약에 있어서 보험설계사가 보험계약자로 하여금 피보험자 대신 피보험자 자필서명란에 서명하게 하여 그 계약이 무효가 된 경우, 보험회사의 손해배상책임이 인정된다.
- ③ 보험회사의 책임을 묻기 위해서는 모집종사자의 위법행위와 손해 간에 상당인과관계가 있어야 한다.
- ④ 보험회사가 보험설계사 또는 보험대리점에게 모집을 위탁하면서 상당한 주의를 하였을 경우 손해배상책임을 면하게 되는데, 이에 대한 증명책임은 위법행위를 행한 보험설계사 또는 보험대리점이 부담한다.

30. 보험회사의 자산운용 원칙으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 보험회사는 그 자산을 운용할 때 공평성·유동성·수익성 및 공익성이 확보되도록 하여야 한다.
- 나. 보험회사는 특별계정에 속하는 이익을 그 계정상의 보험계약자에게 분배할 수 있다.
- 다. 보험회사는 다른 회사의 의결권 있는 발행주식(출자지분을 포함한다) 총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 소유할 수 없다.
- 라. 보험회사가 일반계정에 속하는 자산과 특별계정에 속하는 자산을 운용할 때, 동일한 개인 또는 법인에 대한 신용공여 한도는 일반계정의 경우 총자산의 100분의 3, 특별계정의 경우 각 특별계정 자산의 100분의 5를 초과할 수 없다.
- 마. 보험회사는 특별계정에 속하는 자산은 다른 특별계정에 속하는 자산 및 그 밖의 자산과 구분하여 회계처리하여야 한다.

- ① 가, 나, 라 ② 나, 라, 마
③ 가, 라, 마 ④ 나, 다, 라

31. 보험업법상 주식회사인 보험회사에서 보험계약의 이전에 관한 설명 중 옳지 않은 것은 모두 몇 개인가?

- 가. 보험회사는 책임준비금 산출의 기초가 동일한지 여부와 무관하게 보험계약의 전부를 포괄하여 계약의 방법으로 다른 보험회사에 이전할 수 있다.
- 나. 보험계약등의 이전에 관한 공고에는 이전될 보험계약의 보험계약자로서 이의가 있는 자는 1개월 이상의 일정한 기간 동안 이의를 제출할 수 있다는 뜻을 덧붙여야 한다.
- 다. 이의제기 기간 중 이의를 제기한 보험계약자가 이전될 보험계약자 총수의 100분의 5를 초과하거나 그 보험금액이 이전될 보험금 총액의 100분의 5를 초과하는 경우에는 보험계약을 이전하지 못한다.
- 라. 보험계약을 이전하려는 보험회사는 주주총회등의 결의가 있었던 때부터 보험계약을 이전하거나 이전하지 아니하게 될 때까지 그 이전하려는 보험계약과 같은 종류의 보험계약을 하지 못한다.
- 마. 보험회사가 보험계약의 전부를 이전하는 경우에 이전할 보험계약에 관하여 이전계약의 내용으로 보험금액의 삭감과 장래 보험료의 감액을 정할 수 없다.

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

32. 보험업법상 손해보험계약의 제3자 보호에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 손해보험회사는 「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」 제5조에 따른 신채손해배상특약부화재보험계약의 제3자가 보험사고로 입은 손해에 대한 보험금의 지급을 보장할 의무를 지지 아니한다.
- ② 손해보험회사가 파산선고 등 「예금자보호법」 제2조 제8호의 사유로 손해보험계약의 제3자에게 보험금을 지급하지 못하게 된 경우에는 즉시 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 한다.
- ③ 손해보험회사는 손해보험계약의 제3자에 대한 보험금의 지급을 보장하기 위하여 수입보험료 및 책임준비금을 고려하여 대통령령으로 정하는 비율을 곱한 금액을 손해보험협회에 출연(出捐)할 의무가 있다.
- ④ 손해보험협회의 장은 금융감독원의 확인을 거쳐 손해보험계약의 제3자에게 대통령령으로 정하는 보험금을 지급하여야 한다.

33. 보험업법상 보험요율 산출기관에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 보험회사는 금융위원회의 인가를 받아 보험요율 산출기관을 설립할 수 있다.
- ② 보험요율 산출기관은 보험회사가 적용할 수 있는 순보험요율을 산출하며 보험상품의 비교·공시 업무를 담당한다.

- ③ 보험요율 산출기관은 보험업법에서 정하는 업무 수행을 위하여 보험 관련 통계를 체계적으로 통합·집적(集積)하여야 하며 필요한 경우 보험회사에 자료의 제출을 요청할 수 있다.
- ④ 보험요율 산출기관은 순보험요율을 산출하기 위하여 필요하면 질병에 관한 통계를 보유하고 있는 기관의 장으로부터 그 질병에 관한 통계를 제공받아 보험회사로 하여금 보험계약자에게 적용할 순보험료의 산출에 이용하게 할 수 있다.

34. 보험업법상 보험계리사·선임계리사·보험계리업자·손해사정사 및 손해사정업자(이 문항에 한하여 ‘보험계리사등’ 이라고 한다.)에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 보험업법에 따라 보험계리사등이 업무정지 처분을 2회 이상 받은 경우 금융위원회는 그 등록을 취소하여야 한다.
- 나. 보험업법에 따라 보험계리사등의 등록이 취소된 후 1년이 지나지 아니한 자는 보험계리사등이 될 수 없다.
- 다. 보험업법에 따라 보험계리사등의 등록취소 처분을 2회 이상 받은 경우 최종 등록취소 처분을 받은 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 보험계리사등이 될 수 없다.
- 라. 금융위원회는 보험계리사등이 그 직무를 게을리하거나 직무를 수행하면서 부적절한 행위를 하였다고 인정되는 경우에는 1년 이내의 기간을 정하여 업무의 정지를 명하거나 해임하게 할 수 있다.

- ① 가 ② 가, 나
③ 가, 나, 다 ④ 가, 나, 다, 라

35. 보험업법상 보험계리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 보험계리업자는 상호 중에 “보험계리”라는 글자를 사용하여야 하며 장부폐쇄일은 보험회사의 장부폐쇄일을 따라야 한다.
- ② 보험계리를 업으로 하려는 법인은 2명 이상의 상근 보험계리사를 두어야 한다.
- ③ 보험회사는 보험계리사를 고용하여 보험계리에 관한 업무를 담당하게 하여야 하며 보험계리를 업으로 하는 자에게 위탁할 수 없다.
- ④ 개인으로서 보험계리를 업으로 하려는 사람은 보험계리사의 자격이 있어야 한다.

36. 다음 중 「근로자퇴직급여 보장법」상 사용자의 준수 사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 계속근로기간이 1년 이상이더라도 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에 대하여는 사용자가 퇴직급여제도를 설정하지 아니하여도 된다.
- ② 2018년에 새로 성립된 사업의 사용자는 근로자대표의 의견을 들어 사업의 성립 후 1년 이내에 확정급여형 퇴직연금제도, 확정기여형퇴직연금제도, 퇴직금제도 중 하나를 설정하여야 한다.
- ③ 사용자가 확정급여형퇴직연금제도를 확정기여형퇴직연금제도로 변경하려는 경우에 근로자대표의 동의를 받아야 한다.
- ④ 퇴직연금제도(개인형퇴직연금제도 제외)를 설정한 사용자는 매년 1회 이상 가입자에게 퇴직연금제도의 운영 상황 등에 관한 교육을 하여야 하는데 이 경우 퇴직연금사업자에게 그 교육의 실시를 위탁할 수 있다.

37. 다음 중 「근로자퇴직급여 보장법」상 퇴직급여제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 퇴직금을 받을 권리는 3년간 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.
- ② 확정기여형퇴직연금제도는 적립금의 운용방법을 가입자 스스로 선정할 수 있고 변경할 수 있다.
- ③ 확정급여형퇴직연금제도의 급여 종류는 연금 또는 일시금이며 최소 수급연령은 55세이고 가입기간은 10년 이상이다.
- ④ 확정기여형퇴직연금제도에 가입한 근로자 본인이 그 자신의 대학등록금이나 혼례비를 부담해야 하는 경우 적립금을 중도인출할 수 있다.

38. 다음 중 「근로자퇴직급여 보장법」상 개인형퇴직연금제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 퇴직연금사업자는 개인형퇴직연금제도를 운영할 수 있다.
- ② 개인형퇴직연금제도의 적립금의 운용방법 및 운용에 관한 정보제공에 있어서는 확정기여형퇴직연금제도를 준용한다.
- ③ 「공무원연금법」의 적용을 받는 공무원, 「군인연금법」의 적용을 받는 군인, 「사립학교교직원 연금법」의 적용을 받는 교직원은 개인형퇴직연금제도를 설정할 수 없다.
- ④ 개인형퇴직연금제도의 가입자에게는 적립금을 중도인출할 수 있는 경우가 있다.

39. 다음 중 「근로자퇴직급여 보장법」상 퇴직연금제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 확정급여형퇴직연금제도에 따른 급여의 지급방법은 가입자가 지정한 개인형퇴직연금제도의 계정으로 이전하는 방법으로 하는데, 이 경우 가입자가 급여를 담보로 하여 대출받은 금액을 상환하기 위한 경우는 그 예외 사유에 해당하지만, 가입자의 퇴직 연령에 대해서는 예외 사유가 존재하지 않는다.
- ② 확정급여형퇴직연금제도의 급여수준은 가입자의 퇴직일을 기준으로 산정한 일시금이 계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금에 상당하는 금액 이상이 되도록 하여야 한다.
- ③ 개인형퇴직연금제도를 설정한 자가 자기부담으로 부담금을 납입하는 경우에 그 액수는 이전 사업에서 받은 퇴직급여제도의 일시금 등을 제외한 금액으로 연간 1천800만원(개인형퇴직연금제도의 계정이 여러 개인 경우에는 부담금의 합계액)을 초과하여 납입할 수 없다.
- ④ 사용자가 가입자에 대하여 확정급여형퇴직연금제도 및 확정기여형퇴직연금제도를 함께 설정하는 경우 확정급여형퇴직연금제도의 급여 및 확정기여형퇴직연금제도의 부담금에 따른 각각의 설정 비율의 합이 1 이상이 되도록 퇴직연금규약을 정하여 퇴직연금제도를 설정하여야 한다.

40. 다음 중 「근로자퇴직급여 보장법」상 퇴직연금사업자의 책무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 퇴직연금사업자는 퇴직연금제도를 설정한 사용자 또는 가입자와의 사이에서 체결된 운용관리업무 수행계약 및 자산관리업무 수행계약의 내용을 준수하여야 한다.
- ② 적립금 운용방법 등에 있어 통상적인 조건에서 조금이라도 유리한 조건을 제시하는 행위는 금지된다.
- ③ 운용관리업무 계약체결 시 가입자 또는 사용자의 손실의 전부 또는 일부를 부담하거나 부담할 것을 약속하는 행위는 금지된다.
- ④ 개인형퇴직연금제도를 운영하는 퇴직연금사업자는 해당 사업의 퇴직연금제도 운영 상황 등에 대하여 매년 1회 이상 가입자에게 교육을 하여야 한다.